

1505216-74.2020.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Portaria,

Boletim de Ocorrência - 2126951/2020 - 08º D.P. GUARULHOS, 8942013 - 08º D.P.

GUARULHOS, 576/20/218 - 08º D.P. GUARULHOS, 2126951 - 08º D.P. GUARULHOS, 2126951 -

08º D.P. GUARULHOS, 576/20/218 - 08º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505216-74.2020.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505216-74.2020.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Portaria,

Boletim de Ocorrência - 2126951/2020 - 08º D.P. GUARULHOS, 8942013 - 08º D.P.

GUARULHOS, 576/20/218 - 08º D.P. GUARULHOS, 2126951 - 08º D.P. GUARULHOS, 2126951 -

08º D.P. GUARULHOS, 576/20/218 - 08º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME FALCONI DE MELO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

GUILHERME FALCONI DE MELO e VANESSA GOMES, qualificados nos autos, estão sendo processados pela suposta infração ao artigo 33, caput, cc artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 porque, conforme a denúncia, no dia 15 de abril de 2020, por volta das 09h48, nas dependências da Penitenciária José Parada Neto, situada na Rua Bendito Climério de Santana, nº. 600, Várzea do Palácio, nesta cidade e comarca de Guarulhos, VANESSA GOMES remeteu, para fins de entrega a consumo de terceiros, 03 (três) porções de maconha, com peso líquido de 19,95 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão a fls. 09/10 e laudo químico-toxicológico a fls. 12/14.

Consta ainda do incluso inquérito policial que GUILHERME FALCONI DE MELO concorreu para a prática do delito de tráfico de drogas praticado por VANESSA GOMES, por meio das condutas a seguir descritas.

Segundo apurado, o denunciado GUILHERME se encontrava detido no citado estabelecimento prisional e, na ocasião, ajustou com VANESSA, sua companheira, o envio de uma caixa, via Sedex, contendo produtos, dentro da qual as drogas estariam escondidas.

A fim de viabilizar o ajuste realizado, a denunciada VANESSA preparou a caixa, popularmente conhecida como “jumbo”, e a entregou a Carmen Falconi de Melo, genitora do denunciado, a qual ficou responsável por remeter a encomenda. Ocorre que, em revista à caixa enviada, agentes penitenciários encontraram, no interior de um bolo, as porções de maconha descritas.

Os réus foram notificados (fls. 166 e 168) e apresentaram defesa prévia (fls. 175/177).

A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2022 (fls. 181/183).

Citação dos réus (fls. 264).

No curso da instrução, foram ouvidas três testemunhas e interrogados os acusados, tudo gravado no sistema audiovisual.

O Ministério Público, após breve relatório do processo, requereu a procedência da demanda.

A defesa, quanto a Guilherme pugnou a) a condição de usuário do acusado, desclassificando o delito para o artigo 28 da lei 11.343/2006, aplicando-se as sanções lá constantes; b) fixação das penas descritas no artigo 28 da Lei de Drogas; quanto a Vanessa, requereu a) a absolvição por falta de provas e acusação feita somente através de testemunhos de policiais; b) em hipótese de reconhecimento do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que seja aplicada a redução constante no mesmo artigo em seu § 4º e, c) fixação do regime menos gravoso.

É o relatório.

Passo a decidir.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes documentos: auto de exibição e apreensão (fl. 09/10); boletim de ocorrência (fls. 03/04); laudos de exame toxicológico (fls. 12/14), do envelope (fls. 142/145).

A autoria também restou comprovada.

Em Juízo, os agentes penitenciários Celso Aparecido da Silva e Sergio Miranda de Barros narraram que fizeram a vistoria no sedex e encontraram dentro do bolo as porções de maconha; o preso assumiu que era dele.

Carmen Falconi de Melo, mãe de Guilherme, informou que recebeu a caixa fechada de Vanessa e levou ao correio; a cada quinzena revezava com Vanessa o preparo da caixa de sedex; soube que Fernando ajudava com itens alimentícios; não conhece Fernando; afirmou que Guilherme é dependente químico e está passando por tratamento.

O réu Guilherme confessou; disse que estava no semiaberto e não estava participando das “saidinhas”; sem a ciência dos pais e de sua companheira, pediu para um colega combinar com Fernando para mandar a droga para uso próprio; não sabia quando a droga viria.

A ré Vanessa negou a prática delitiva; disse que revezava com Carmen a elaboração das caixas do “jumbo”; Fernando disse que queria ajudar e levou um bolo, aparelho de barbear e..., colocou na caixa, fechou e entregou para os sogros. Depois ficou sabendo quanto à droga; Guilherme disse que pediu para Fernando mandar a droga para usar.

A versão de que a droga teria sido enviada por Fernando não restou demonstrada por qualquer elemento de prova. Os depoimentos dos policiais foram seguros e coesos. É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitivas, na forma narrada na denúncia.

Assim, o comportamento perpetrado pelos réus amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, cc artigo 40, III, ambos da Lei no 11.343/06.

Passo a dosar as penas.

Guilherme Falconi de Melo

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n.

11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, em razão da multirreincidência do réu, aumento as penas em 1/5, totalizando 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, aponto que o réu é reincidente; compenso com a confissão, mantendo as penas acima fixadas.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, em razão de a infração ter sido cometida em estabelecimento prisional, aumento as penas em 1/6, o que perfaz 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Incabível o redutor previsto no §4º tendo em vista a multirreincidência do acusado.

Ante a quantidade de pena imposta, a reincidência, a hediondez do delito de tráfico, extrema gravidade da conduta, que foi realizada no interior um estabelecimento prisional visando o ingresso de drogas naquele local, o único regime adequado para início de cumprimento da totalidade da pena privativa de liberdade imposta é o fechado, sendo incabíveis quaisquer benefícios previstos no Código Penal nesta fase processual, em especial a substituição por restritivas de direitos.

Vanessa Gomes

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, inicialmente entendo que o ilícito fora cometido nas condições normais previstas no tipo penal. Diante desse quadro, fixo a pena inicial no mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, em razão de a infração ter sido cometida em estabelecimento prisional, aumento as penas em 1/6, o que perfaz 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, presentes os requisitos do § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, dado que a ré é primária, tem bons antecedentes e não há notícias de que integre organização criminosa ou se dedique exclusivamente às atividades criminosas. Assim, reduzo a pena em 2/3, totalizando 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Considerando a ausência de elementos que demonstrem maior possibilidade financeira da ré, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo (1/30 do salário mínimo).

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Tendo respondido soltos ao processo, poderão recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR GUILHERME FALCONI DE MELO, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa no valor mínimo legal; e VANESSA GOMES, qualificada nos autos, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade nos termos acima expostos, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria

Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, intimem-se os réus para efetuarem o pagamento da multa.
P.R.I.C.

Guarulhos, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA